COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0803594-14.2024.8.19.0011

AUTOR: CAMILA BONIFACIO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE

RÉU: MUNICIPIO DE CABO FRIO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

CAMILA BONIFACIO DOS SANTOS, representada por sua genitora CARMEM LUCIA SARAIBA BONIFÁCIO DOS SANTOS, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do MUNICÍPIO DE CABO FRIO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO e formulou pedido de condenação dos réus à obrigação de fornecer medicamentos de uso contínuo enquanto for necessário.

A petição inicial, acompanhada dos documentos de id 108744566 a 108744576, narra que a autora é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico e necessitada fazer uso diário e contínuo dos medicamentos descritos nos laudos médicos apresentados, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Informa, ainda, que não possui condições econômicas para arcar com os custos dos referidos medicamentos.

A decisão id. 108906615 concedeu a tutela antecipada de urgência.

Contestação do MUNICÍPIO DE CABO FRIO no index 111579716, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e inexistência no interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Contestação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO no index 115256221, requerendo a improcedência do pedido autorais.

Réplica no index 134678321.

Manifestação da parte autora no index 147284920, informando não ter mais provas a produzir.

Promoção final do Ministério Público no id. 176526300, opinando pela procedência do pedido, tornando definitiva a tutela de urgência já deferida.

É o relatório necessário. Decido.

Preliminarmente, deixo de acolher a impugnação ao valor atribuído à causa, visto que este se mostra adequado, pois guarda proporcionalidade com o valor do bem pretendido pela parte autora. Da mesma forma, verifica-se que a preliminar de ausência de interesse de agir não merece acolhida, uma vez que a dedução da pretensão em

juízo não está condicionada ao exaurimento da esfera administrativa.

A questão de mérito é de direito e de fato, este demonstrado pela documentação constante dos autos. Impõe-se o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I do CPC. Desnecessária a produção de outras provas.

Os documentos acostados aos autos (laudos médicos de ids. 108744571 e 108744572) descrevem que a parte autora é portadora de Lúpus eritematoso sistêmico e necessita utilizar, de forma contínua, os medicamentos e insumos receitados (ids. 108744573/108744574 - imunoglobina humana, de 5g, pó para solução injetável, a ser ministrada a cada 24 horas, por 5 dias, repetindo-se mensalmente), a fim de manter seu estado regular de saúde.

O direito à saúde é garantido a todos e incumbe aos entes federativos o dever de prestá-lo, sendo certo que os artigos 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal não possuem caráter meramente programático.

Neste sentido, a Súmula 65 do TJRJ: *"Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela".*

A solidariedade entre os entes estatais é mecanismo que possibilita ao cidadão melhores de condições de acesso ao bem jurídico pretendido, haja vista que permite que se exija, de forma conjunta ou separadamente, o cumprimento da norma constitucional garantidora do Direito Fundamental à Saúde.

No que se refere às atribuições internas no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos e serviços de saúde, mormente estabelecidas por leis ordinárias e portarias administrativas, têm efeito apenas entre os entes federativos estatais e não podem ser alegadas como forma de afastar do cidadão a garantia constitucional do Direito Fundamental à Saúde.

Quanto à reserva do possível ou questões orçamentárias alegadas pelos entes públicos, é preciso ressaltar que a saúde é prioridade ante tais temas, não pode a eles estar subordinada. Neste sentido, a Súmula nº 180 deste TJRJ*: "A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela ANVISA e por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada de saúde e não afronta o princípio da reserva do possível."*

Deste modo, deve ser julgado procedente o pedido quando à obrigação de fazer, consistente em fornecer os medicamentos e insumos receitados.

ISTO POSTO, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar os réus a custearem o tratamento da autora, tal como prescrito nos documentos médicos acostados juntamente com a inicial, dispensada a apresentação de laudo médico periódico, considerando se tratar de doença crônica e que o tratamento deve ser contínuo e por tempo indeterminado.

Condeno o Município de Cabo Frio e o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios fixados, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Deixo de condenar o Estado do Rio de Janeiro, nas despesas processuais, nos termos do art. 17, IX da Lei 3350/99.

Condeno o Município ao pagamento de metade da taxa judiciária, estando o mesmo isento das custas, nos termos do art. 17, IX da Lei 3350/99 e súmula 145 do TJRJ.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessário, com fundamento no art. 496, § 3º, II e III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se. P.I. Ciência ao Ministério Público.

Cabo Frio, 5 de junho de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Rua Ministro Gama Filho, S/N, Braga, CABO FRIO - RJ - CEP: 28908-090

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
06/06/2025 08:08:28
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25060608082861600000186061992

IMPRIMIR GERAR PDF